أي تكملة تخفيض أقصاها 20% تجمع مع نسبة 30% الممنوحة بموجب أحكام المادّة 161 (الفقرة الأولى) من قانون المناجم.

المادّة 14 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول المحدّد في المادّة 5 أعلاه.

المادّة 15 : يمنح التخفيض بعنوان نموذج الإنتاج بنسبة 5% في استغلال المواد المبيّنة في المادّة 7 أعلاه.

المادّة 16 : يحدّد التّخفيض بعنوان التّقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :

مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة :

- أقلّ من 10 ملايين دينار بدون تخفيض،
- بين 10 ملايين و20 مليون دينار : .....2%،
- أكثر من 20 مليون دينار : .....5%.

المادّة 17 : يحدّد التّخفيض بعنوان عزلة الموقع بتطبيق الجدول الآتي :

موقع الاستغلال الواقع على بعد أكثر من :

- 100 كلم عن أقرب طريق معبّدة (وطنيّة أو ولائيّة) 3%
- 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية.....2%.

المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 02–473

مؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يحدّد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر

إنّ رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمّن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمّن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيّما المادّة 208 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئّاسي رقم 02-205 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئّاسي رقم 02-208 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيّما المادّة 208 منه، يحدّد هذا المرسوم الشكل الذي يمسك بموجبه سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر، وكذا البيانات التي يجب أن ترد فيه.

المادّة 2 : زيادة على السجلات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاطات البحرية، فإنه يتعيّن على كل ربّان أو كل شخص يعتبر كمن يقوم بوظيفة الربّان حسب أحكام المادّة 200 من قانون المناجم، والمنشآت أو التجهيزات بالمفهوم الّذي تعطيه إيّاها أحكام المادّة 198 من قانون المناجم، أن يمسك سجلا بالمواد المعدنية والمتحجرة التي تم تداولها على متن السفينة.

المادّة 3 : يمسك سجل منفصل كل مادّة معدنية ومتحجرة تمّ تداولها على متن المنشآت أو التجهيزات.

المادّة 4 : يجب أن يرقم سجل المواد المعدنية والمتحجرة ويؤشّر عليه مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في المقاطعة التي تتبعها المنطقة التي تعمل فيها المنشآت أو التجهيزات.

زيادة على الترقيم، يجب أن يبيّن مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتفصيل على الصفحة الأولى من السجل تعيين المادّة المعدنية أو المتحجرة التي تقيّد في هذا السجل وكذا وحدة القياس التي تستعمل.

المادّة 5 : تقيّد في سجل المواد المعدنية والمتحجرة، يوميا، حركات (شحن وتفريغ) المادة المعدنية أو المتحجرة المعنية، وكذا الكمية الباقية على متن السفينة.

ينبغي أن تبين طبيعة الحركة بوضوح.

إذا تعلق الأمر بشحن، فإنه يجب أن يوضح المصدر (المادة المستخرجة أوالمسافنة من منشأة أو تجهيز آخر).

وفي حالة التفريغ، فإنه ينبغي بيان الوجهة، وعند الإقتضاء، في حالة المسافنة، ينبغي تحديد المنشأة أو التجهيز الذي يستلم.

يرفق نموذج صفحة السجل في الملحق بهذا المرسوم.

المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

الملحق

نموذج صفحة سجل المواد المعدنية والمتحجرة

التاريخ	طبيعة الحركة	تحديد المنشأة أو التجهيز اللذين تمت معهما الحركة	الكمية المتداولة في الحركة		الكمية الباقية على متن السفينة
			شحن	تفريغ	

مرسوم تنفيذي رقم 03 – 105

مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003

يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه

"صندوق الأملاك العمومية المنجمية"

إن رئيس الحكومة،

- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 154 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،